



Nr. 15 Kabinettsitzung vom 10. Dezember 1923, 17 Uhr

R 43 I/1390 , Bl. 118-124

Anwesend: Marx, Jarres, Luther, Brauns, Emminger, Höfle, Oeser, Graf v. Kanitz; RSparkom. Saemisch, RWährungskom. Schacht; General v. Seeckt, Admiral Behncke; StS Zweigert, Trendelenburg, Geib, Heinrichi, Weismann; MinDir. Kempner, Spiecker, v. Schubert, Gneist, Schlegelberger, v. Schlieben; Votr.LegR v. Friedberg; MinR Kiep, Walther; ORegR v. Hagenow, Sölch; Protokoll: MinR Offermann.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Neuregelung der Beamtenbesoldung.
2. Dienstaufwandsgelder. [abgesetzt]
3. Stellungnahme zur Frage einer Änderung der Personalabbauverordnung.
4. Durchführung der Steuergesetze in den besetzten und Einbruchsgebieten.
5. Vorlegung der Reichsfinanzgesetze bei der Interalliierten Rheinlandkommission.
6. Gewährung eines Reichskredits an die Winzer im besetzten Gebiet. [...]
7. Entwurf einer Verordnung über Rohzucker. [abgesetzt]
8. Entwurf einer Verordnung über Mietzins- und Mietzinssteuer. [abgesetzt]
9. Ernennung eines Staatssekretärs (Vogt).
10. Besetzung der Stelle des Staatssekretärs im Ministerium für die besetzten Gebiete. [abgesetzt]
11. Hinausschiebung der Versetzung des über 65 Jahre alten Präsidenten des Landesfinanzamts Münster in den Ruhestand. [abgesetzt]
12. Außerhalb der Tagesordnung: Beschwerdestelle.
13. Außerhalb der Tagesordnung: Goldbilanzierungsgesetz. [...]
14. Außerhalb der Tagesordnung: Neuordnung der Strafgerichte. [...]

Vor Eintritt in die Tagesordnung legte der Herr *Reichsminister der Finanzen* die in Anlage beigefügte zweite Verordnung zur Änderung des Gesetzes über die Ausgabe und Einlösung von Notgeld vor¹. Das Kabinett erteilte seine Zustimmung.

1. Neuregelung der Beamtenbesoldung.

Ministerialdirektor von *Schlieben* berichtete eingehend über den Entwurf einer 12. Ergänzung des Besoldungsgesetzes². Aus diesem Vortrag ist hervorzuheben, daß nunmehr die qualifizierte Arbeit dadurch anerkannt werden soll, daß die Spannung zwischen den einzelnen Gehaltsklassen auseinandergezogen wird. Die Spitzenorganisationen haben allgemein keinen scharfen Widerstand zu erkennen gegeben. Die neuen Gehälter sind höher als die Papiermarkgehälter, die Ende November gezahlt worden sind. Der Ortszuschlag ist umgerechnet worden, ebenso die Frauen- und Kinderzuschläge. Der Mehrbedarf des Reichs, in Prozenten ausgedrückt, beträgt 13,59. Da die Gehälter der Gruppen I–VI eine etwas stärkere Erhöhung erfahren haben, verteilt sich dieser Prozentsatz auf die einzelnen Gruppen wie folgt:

I –	VI	8,67%
VII –	IX	3,54%
X –	XIII	1,32%
Einzelgehälter	0,06%.	

Das Reichsfinanzministerium erbittet die Ermächtigung, im Reichsbesoldungsblatt eine kurze Begründung der jetzigen Besoldungsvorlage zu geben³. Der Herr *Reichsminister der Finanzen* fügte noch hinzu, daß zwei Momente dabei nicht außer acht zu lassen seien: erstens fielen in den letzten Tagen die Preise zum Teil erheblich; zweitens müsse man immer wieder betonen, daß es sich bei der jetzigen Regelung nur um eine vorübergehende Erscheinung handle. Er hoffe, daß der Zeitpunkt einer Aufbesserung der Gehälter nicht zu fern sei.

Exzellenz von Seeckt führte aus, daß die neue Besoldungsordnung für die Reichswehr eine große Belastung darstelle. Mit allem Ernst wolle er betonen, daß angesichts dieser geringen Besoldung er eine Verantwortung für die Zuverlässigkeit der Reichswehr nicht mehr übernehmen könne. Zum Vergleich wolle er die Rüstungskosten einzelner Staaten in Prozenten des gesamten Budgets anführen:

Amerika	14%
England	9%
Frankreich	24%
Polen	32%
Deutschland	3%.

Es sei zweifellos begrüßenswert, daß das Reichsfinanzministerium diese Maßnahmen nur als vorübergehende bezeichnet. Immerhin seien die ausgeworfenen Gehälter derart, daß damit zahl-

¹ Der VO-Entwurf ermächtigt den RFM, im Einvernehmen mit der obersten Landesbehörde den Zeitpunkt des Aufrufs des wertbeständigen Notgeldes festzusetzen. Die VO wird auf Grund des Ermächtigungsgesetzes am 12.12.23 erlassen (RGBl. I, S. 1194).

² Der Entwurf (in R 43 I/2566, Bl. 93-96) bringt eine Neufestsetzung der Gehälter der Reichsbeamten in GM, d. h. auf wertbeständiger Grundlage. Die unteren Besoldungsgruppen erhalten danach etwa 70 bis 75% der entsprechenden Bezüge von 1913, die mittleren Gruppen etwa 47% und die höheren etwa 39 bis 43% (nach RBesBl. 1923, S. 429). Vgl. auch die „Denkschrift über die Entwicklung der Besoldung der Reichsbeamten von 1897 bis Dezember 1924“ vom 19.1.25, RT-Drucks. Nr. 407, Bd. 398; Statistisches Jahrbuch für das Dt. Reich, 44. Jg., 1924/25, S. 286; Luther, Politiker ohne Partei, S. 219 f.

³ S. RBesBl. 1923, S. 429 f.

reiche Reichswehrangehörige nicht mehr in der Lage seien, ihr Leben zu fristen. Beispielsweise erhalte ein Unteroffizier mit Familie etwa 105 Mark im Monat. Schon jetzt habe er Anzeichen, daß die Truppe anfangs, unzufrieden zu werden. Die einzige und letzte Stütze unseres Staates sei die Reichswehr. Wenn sie zerfalle, sehe er keine Rettung mehr. Er hätte volles Verständnis für die Notlage des Reichs und habe daher nicht die Absicht, vom Herrn Reichsminister der Finanzen eine Erhöhung der Gehälter in Geld zu verlangen, zumal er sich der Tatsache bewußt sei, daß eine Erhöhung für die Reichswehr zwangsläufig auch die Erhöhung der Beamtengehälter zur Folge hätte. Wenn man aber nicht mit Geld helfen könne, so müsse man einen Weg finden, auf andere Weise der Reichswehr entgegenzukommen. Vielleicht wäre es möglich, gewissen Teilen der Reichswehr, darunter auch den Offizieren, dadurch zu helfen, daß man ihnen freie Verpflegung für sich und ihre Familien gewährt. Das könne vielleicht für die nächste Zeit dadurch ermöglicht werden, daß Lebensmittelbestände des Heeres zu einem herabgesetzten Preise an Angehörige der Wehrmacht abgegeben würden. Diese Bestände müßten dann allerdings später wieder ersetzt werden, so daß er nicht dafür bürgen könne, daß dieser Weg ganz ohne finanzielle Unterstützung des Reichs beschritten werden könne. Er betone nochmals, daß ihn bei seinem Vorschlage vor allem der Gedanke leite, die Reichswehr schlagfertig und vor allem zuverlässig zu erhalten. Den Reichswehrangehörigen sei bei ihrer Einstellung vom Staate eine Reihe von Versprechungen zuteil geworden, die leider infolge der Verhältnisse nach und nach hinfällig geworden seien. Wenn nun zu all diesen Momenten noch schwere Not hinzukomme, sei die Gefahr einer Zermürbung ganz besonders groß.

[...]

Der *Reichspostminister* warnte davor, die neuen Bezüge mit den Bezügen des November in Vergleich zu bringen. Ein solcher Vergleich hinke deswegen, weil man daraus lediglich ersehen könne, wie gering die Novemberbezüge der Beamten gewesen seien. Was die Bezüge der Beamten des besetzten Gebiets anlange, so müsse darüber noch besonders gesprochen werden. Angesichts der Ausführungen des Herrn Chefs der Obersten Heeresleitung tauche wiederum die Frage auf, ob es richtig gewesen sei, seinerzeit die Reichswehrangehörigen in die Beamtenbesoldung aufzunehmen. Nunmehr sei es durch diese Einreihung ungeheuer erschwert, für die Reichswehr eine besondere Regelung zu treffen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* trat aufs wärmste für eine Besserstellung der Reichswehr und Schupo ein. Er habe Nachrichten aus der Reichswehr, daß es unter den Mannschaften krisele. Er könne die Ausführungen des Herrn Chefs der Obersten Heeresleitung nur in jeder Beziehung unterstreichen. Die Reichswehr müsse unter allen Umständen zuverlässig erhalten bleiben. Auch für die Schupo, die gerade in letzter Zeit für einen sehr geringen Lohn ihr Leben in die Schanze schlage, müsse besser gesorgt werden.

Der *Reichskanzler* schloß sich diesen Ausführungen an und betonte, daß seitens der Regierung diesen Anträgen das größte Wohlwollen entgegen gebracht werden würde.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich dazu bereit, sofort mit dem Reichswehrministerium und dem Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Frage zu prüfen, wie den Heeresangehörigen und den im Außendienst verwandten Schupoleuten geholfen werden könne. Er bäte unter diesem Vorbehalt um Zustimmung des Kabinetts zu der Besoldungsvorlage.

Das Kabinetts stimmte der Besoldungsvorlage zu⁴. Bezüglich der Reichswehr werden besondere Verhandlungen eingeleitet werden.

⁴ Am 12.12.23 wird die „VO über die 12. Ergänzung des Besoldungsgesetzes“ auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen (RGBl. I, S. 1181). Sie tritt mit Wirkung vom 1.12.23 in Kraft.

2. Dienstaufwandsgelder. [abgesetzt]

3. Stellungnahme zur Frage einer Änderung der Personalabbauverordnung.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß die Personalabbauverordnung⁵ nunmehr in den Fünftehnernausschuß komme⁶. Er sei persönlich geneigt, kleine formelle Änderungen im Ausschuß zuzugestehen und bitte das Kabinett um Zustimmung.

Der *Reichsarbeitsminister* bemerkte, daß, wie es bereits anderweitig geschehen, vor dem Fünftehnernausschuß die Möglichkeit bestehe, daß die Frage an einen Ressortminister gestellt werde, weshalb dieser oder jener Beamter zur Entlassung gekommen sei. Er sei der Auffassung, daß man prinzipiell hierauf keine Antwort erteilen könne.

Das Kabinett stimmte dem Antrage des Reichsministers der Finanzen und der Auffassung des Reichsarbeitsministers zu.

Auf Befragen des *Reichsarbeitsministers* stellte der *Reichskanzler* als Auffassung des Kabinetts fest, daß nach Annahme des Ermächtigungsgesetzes für die Regierung nur der Rechts- und Fünftehnernausschuß in Betracht kämen.

Exzellenz von Seeckt führte aus, daß in der Reichswehr darüber eine große Unruhe entstanden sei, daß eine Einstellung von Militäranwärtern in den Zivildienst auf längere Zeit unterbunden sei⁷. Er glaube, daß man hier vielleicht dadurch helfen könne, daß man in den Ressorts von den freierwerdenden Stellen wenigstens einen Teil für die Militäranwärter freihalte.

Der *Reichsminister der Finanzen* [...]: Was die Militäranwärter betreffe, so sei durch eine besondere Verordnung dahin Regelung getroffen, daß den Militäranwärtern besondere Abfindungen gezahlt würden. Dabei müsse beachtet werden, daß angesichts des Abbaues Stellen für Militäranwärter in der Zivilverwaltung wohl nicht zur Verfügung stehen würden.

[...]

Der *Vizekanzler* warf die Frage auf, ob es nicht möglich sei, für die zur Entlassung kommenden Beamten im Wege der Siedlung zu helfen. Auch könne man vielleicht daran denken, die Pension zu kapitalisieren.

Der *Reichsminister der Finanzen* machte davon Mitteilung, daß diese Frage vom Reichsarbeits- und Reichsfinanzministerium bereits erörtert werde.

⁵ Die Personalabbau-VO vom 27.10.23 (RGBl. I, S. 999) sieht vor, daß von der Gesamtzahl der am 1.10.23 beschäftigten Reichsbeamten mindestens 25% ausscheiden, und zwar 15% bis zum 1.4.24. Dieses Abbauziel soll erreicht werden durch Pensionierung aller 65 Jahre alten Beamten, vor allem aber durch freiwilliges Ausscheiden noch nicht pensionsreifer Beamter oder durch zwangsweise Versetzung in den einstweiligen Ruhestand. Durch Abbau freigewordene Planstellen dürfen nicht wieder besetzt werden. Außerdem sind alle entbehrlichen Angestellten und Arbeiter zu entlassen. Dabei kann die Zahl der entlassenen Angestellten teilweise auf die Abbaquote der Beamten angerechnet werden. Länder und Gemeinden sind verpflichtet, entsprechende Abbaumaßnahmen durchzuführen.

⁶ Die vorliegenden Parteienanträge auf Aufhebung bzw. Abänderung der Personalabbau-VO (RT-Drucks. Nr. 6333, 6335, 6358, 6359, 6389 in Bd. 380) wurden vom RT in der Sitzung vom 8. 12. (RT-Bd. 361, S. 12376 ff.) an den 15er-Ausschuß überwiesen, der sich auf Grund des Ermächtigungsgesetzes vom 8. 12. konstituierte.

⁷ Nach Art. 7 der Personalabbau-VO dürfen Neueinstellungen von Beamten und Beamtenanwärtern in den Reichsdienst nicht erfolgen. – In einer Kabinettsvorlage vom 12. 11. hatte Seeckt gefordert: 1. daß die Einstellungssperre für Versorgungsanwärter der Wehrmacht und der Schutzpolizei vom 1.4.24 ab aufgehoben wird; 2. daß Versorgungsanwärter und Beamte, die Versorgungsanwärter waren, nicht entlassen werden. In der Begründung zu diesem Antrag heißt es: „Die politische Entwicklung im Innern des Reiches hat die RReg. gezwungen, ihre Machtmittel, Wehrmacht und Polizei, zum Schutze des Reiches einzusetzen. In unbeirrbarer Treue, unbeeinflusst von Lockungen politisch anders orientierter Kreise, haben Wehrmacht und Polizei ihre Aufgaben bisher erfüllt. Es ist daher erste Pflicht der RReg., sich ihre Machtmittel zu erhalten, soll nicht das Reich verlorengehen. Die letzte Maßnahme der RReg., die Personalabbau-VO, muß aber die Festigkeit der Truppe völlig erschüttern.“ Durch die Einstellungssperre sei die Unterbringung ausgedienter Soldaten in der zivilen Beamtenlaufbahn unmöglich gemacht worden. Die alten Soldaten, die nach langem Warten eine Stelle als Beamter oder Angestellter gefunden hätten, würden vom Reich entlassen. „Es ist gewiß keine Frage, daß das Reich unter allen Umständen Ersparnisse machen muß. Es wäre aber ein verhängnisvoller Fehler, wollte die RReg. auch die letzte Stütze, deren sie zur Erhaltung des Reiches bedarf, um erhöhter Ersparnisse willen zerschlagen. Die nächste Zeit schon kann die letzte und größte Aufgabe an die Wehrmacht stellen.“ (R 43 I/696, Bl. 359-361).

Der *Reichspostminister* warf dann nochmals die Frage der Kündigung vor Weihnachten auf. Wenn er diese Kündigungen bis zum 1. Januar 1924 zurückstelle, bedeute das für sein Ressort eine Mehrausgabe von 40 000 Goldmark.

Der *Reichsverkehrsminister* schloß sich dem an, betonte jedoch, daß für sein Ressort die Mehrausgabe bedeutend höher sei.

Exzellenz von Seeckt wandte sich dann noch gegen das Pensionskürzungsgesetz⁸. Zur Zeit stürme nach seiner Auffassung zu viel auf die Reichswehr ein. Man müsse bedenken, daß die Reichswehr ihren Abbau bereits hinter sich habe, und daß von 16 000 Offizieren 12 000 verabschiedet seien. Die vom Reichsfinanzministerium vorgeschlagenen Bestimmungen würden in der Reichswehr nicht verstanden und zu einer Verelendung weiter Kreise führen.

Ein *Vertreter des Reichswehrministeriums* führte aus, daß insbesondere die im Artikel 10 § 1 Abs. 2 des Personalabbaugesetzes eingefügte Bestimmung, daß bis zur Höhe des Betrages, der dem jeweiligen Gehalt der Eingangsstufe der Besoldungsgruppe A VII entspreche, das Privateinkommen bei der Kürzung unberücksichtigt bleiben soll, für die Offiziere schwer tragbar sei. Die Gruppe A VII sei viel zu niedrig gegriffen.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte zu den Wünschen des Reichsverkehrs- und Reichspostministers, daß ihm leider keine Mittel zur Verfügung ständen, um eine Hinausschiebung der Kündigungen bis nach Weihnachten zu ermöglichen. Auch wolle er hinzufügen, daß auch für Notstandsarbeiten keine Mittel bereit stünden.

Der *Reichsarbeitsminister* bemerkte zu den Ausführungen des Chefs der Obersten Heeresleitung, daß der ganze soziale Abbau, den das Reichsarbeitsministerium jetzt vornehme und der große Härten für die Betroffenen mit sich bringe, gefährdet sei, wenn das Pensionskürzungsgesetz nicht in der vorgelegten Form zur Durchführung gelange.

Der *Reichskanzler* regte an, die Frage der Versorgungsanwärter und der Pensionskürzung im kleineren Kreise, also zwischen Reichswehr-, Reichsfinanzministerium, Reichsministerium des Innern und Reichsarbeitsministerium zu besprechen.

Dieser Anregung wurde zugestimmt.

4. Durchführung der Steuergesetze in den besetzten und Einbruchsgebieten.

Das Kabinett stimmte der Vorlage⁹ zu.

5. Vorlegung der Reichsfinanzgesetze bei der Interalliierten Rheinlandkommission.

Das Kabinett stimmte der Vorlage¹⁰ zu.

⁸ Das bezieht sich auf Art. 10, § 1 der Personalabbau-VO. Danach wird die Pension gekürzt, wenn der Pensionsempfänger neben seiner Pension ein steuerbares Privateinkommen bezieht, das die Bezüge der Eingangsstufe der Besoldungsgruppe A VII übersteigt. – In einer Kabinettsvorlage vom 1. 12. bezeichnet Seeckt diese Bestimmung als „Ausnahmeverordnung gegen das Offizierkorps“. Im Unterschied zum Zivilbeamten scheide der Offizier in der Regel verhältnismäßig früh aus dem Dienst aus und müsse daher zu seiner geringen Pension in einem Privatberuf hinzuverdienen. Die Pensionskürzung sei unter diesen Umständen eine Härte, die vor allem die wirtschaftlich Schwachen treffe. Große Privateinkommen neben hohen Pensionen bildeten bei den verabschiedeten Offizieren die Ausnahme (R 43 I/696, Bl. 368 f.).

⁹ Vgl. Dok. Nr. 9, Anm. 3. Künftig werden wieder alle dt. Gesetze und Verordnungen, die auch im besetzten Gebiet zur Durchführung kommen sollen, der Irko zur Genehmigung vorgelegt. Die Vorlage erfolgt einheitlich durch den Präs. der Reichsvermögensverwaltung in Koblenz (Vorgänge hierzu in R 43 I/190, 191).

¹⁰ Vgl. Dok. Nr. 9, Anm. 3. Künftig werden wieder alle dt. Gesetze und Verordnungen, die auch im besetzten Gebiet zur Durchführung kommen sollen, der Irko zur Genehmigung vorgelegt. Die Vorlage erfolgt einheitlich durch den Präs. der Reichsvermögensverwaltung in Koblenz (Vorgänge hierzu in R 43 I/190, 191).

6. Gewährung eines Reichskredits an die Winzer im besetzten Gebiet. [...]

7. Entwurf einer Verordnung über Rohzucker. [abgesetzt]

8. Entwurf einer Verordnung über Mietzins- und Mietzinssteuer. [abgesetzt]

9. Ernennung eines Staatssekretärs (Vogt).

Das Kabinetts stimmte der Ernennung des Staatssekretärs Vogt im Reichsverkehrsministerium zu.

10. Besetzung der Stelle des Staatssekretärs im Ministerium für die besetzten Gebiete. [abgesetzt]

11. Hinausschiebung der Versetzung des über 65 Jahre alten Präsidenten des Landesfinanzamts Münster in den Ruhestand. [abgesetzt]

12. Außerhalb der Tagesordnung: Beschwerdestelle.

Der *Vizekanzler* gab bekannt, daß morgen im Fünftehnerausschuß¹¹ wahrscheinlich die Fragen der Schaffung einer Beschwerdestelle für die in Schutzhaft genommenen Personen sowie gegen Presseverbote zur Erörterung kommen würden. Ferner die Frage der Aburteilung der Jugendlichen durch Zivil- statt Militärgerichte¹².

Der *Justizminister* führte zum letzten Punkt aus, daß man vielleicht einer solchen Anregung zustimmen könne, wenn dadurch die Zusammenhänge in den einzelnen Strafsachen nicht zerrissen würden. Was die Frage der Beschwerdestelle anlange, so werde man hier wohl in irgendeiner Form entgegenkommen können.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß man zunächst die Entwicklung im Ausschuß abwarten müsse; man könne dann im einzelnen im Kabinetts darüber Entscheidung treffen¹³.

13. Außerhalb der Tagesordnung: Goldbilanzierungsgesetz. [...]

14. Außerhalb der Tagesordnung: Neuordnung der Strafgerichte. [...]

¹¹ Gemeint ist der auf Grund des Ermächtigungsgesetzes vom 8.12.23 (RGBl. I, S. 1179) gebildete 15er-Ausschuß des RT.

¹² Es handelt sich hier um Maßnahmen, die auf Grund der VO des RPräs. über die Verhängung des militärischen Ausnahmezustandes vom 26.9.23 (RGBl. I, S. 905) getroffen wurden. S. hierzu den Antrag der SPD-Fraktion vom 4. 12. (RT-Drucks. Nr. 6371, Bd. 380).

¹³ Am 23.12.23 wird die VO des RPräs. über Abänderung des bestehenden Ausnahmezustandes erlassen (RGBl. 1924 I, S. 8). Gegen Verbote von Druckschriften und Beschränkungen der persönlichen Freiheit (Schutzhaft) räumt die VO ein Beschwerderecht an den Staatsgerichtshof zum Schutz der Republik ein. Eine VO des RJM vom 29.12.23 (RGBl. 1924 I, S. 13) hebt die auf Grund des Ausnahmezustandes gebildeten außerordentlichen Gerichte in Hamburg und Berlin auf; die dort anhängigen Strafsachen gehen auf die ordentlichen Gerichte über.

Zitierhinweis

Nr. 15 Kabinettsitzung vom 10. Dezember 1923, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 72–77 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D15>